

[1] [권고] 사항

1. 제 목 : 기부금 예산 집행 내부통제 미흡
2. 조치부서 : ▼▼▼▼처
3. 관 련 자 :
4. 내 용

공사(公社)는 나눔으로 만드는 아름다운 가치, 더불어 사는 세상이라는 추진목표에 따라 사회공헌 종합계획 수립을 통해 전사적인 사회공헌사업을 추진하고 있다.

공사(公社)는 아래 [표 1]과 같이 「나눔봉사단 운영지침」 및 「사회공헌 종합계획」에 따른 사회공헌사업에 대해 기부금¹⁾ 예산으로 2017년 146억 원을 집행하였고 최근 3년 간 약 2배가 증가²⁾한 것이며, 그 증가율은 주요 공공기관들 중 높은 수준에 해당한다.

[표 1] 최근 3년간 기부금 집행 현황

(단위:년, 억 원)

구분	2015	2016	2017
공사 전체	77	94	146
경남지역본부	0.31	0.36	1.4

자료 : 경남지역본부 및 ▼▼▼▼처 자료 재구성

-
- 1) 법인의 업무와 직접 관계없이 대가를 받지 아니하고 무상으로 증여하는 금전·기타의 자산가액(법인세법 기본통칙)
 - 2) 전통적인 사회공헌활동 예산의 증가폭보다 타 부서의 특화사업에 대한 예산 증가폭이 큼('18년도 기부금 예산은 192억원으로 전년 대비 30% 증가)

[표 2] 주요 공공기관 기부금 집행 현황

(단위:년,억원)

구분	2015	2016	2017	최근 3년간 증가율
한국토지주택공사	77	94	146	+90%
○○○○공사	151	229	284	+88%
ㅊㅊㅊㅊ	207	182	172	-17%
ㄱㄱㄱㄱ	228	228	130	-57%
●●●●회	156	156	164	5%
▷▷공사 ³⁾	289	302	307	6%
㉠㉠㉠㉠공사	42	14	19	-55%

자료 : 공공기관 알리오 시스템 자료 재구성

기부금의 특수성을 고려해볼 때 집행 시 사전 심도 있는 검토가 없을 경우 공익적인 목적 외 사업에 대해 관련 예산이 방만하게 집행⁴⁾될 우려가 있는 등 부적정하게 집행될 소지가 상존해 있으므로, 예산관리부서⁵⁾에서는 각 부서에서 기부금 집행 시 예산집행 내용 등에 대한 대내외적인 신뢰성을 확보할 수 있도록 적정한 내부통제절차를 마련하여 운영할 필요가 있다.

경남지역본부에서는 2017년 예산관리부서에 추가 예산요청⁶⁾ 후 배정된 기부금을 기재부에서 지정하지 않은 기부금 단체에 17,140천원을 집행⁷⁾하는 등 적절한 내부통제가 이루어지지 않았다.

그런데, 현재 기부금 집행관련 내부통제 현황을 보면 매년 수립하는 사회공헌

3) 매년 예산집행액의 90%이상을 (주)♀♀회의 원호사업에 증여

4) (ㄱㄱㄱㄱ 사례) 감사원은 기부 단체 및 사업 내역에 대한 공익성 여부, 연간 지원 횟수 등 세부심사 기준 없이 우호세력을 형성할 필요가 있다는 사유로 ○○시의정동우회에 3회에 걸쳐 800만원의 기부금 등을 집행한 ㄱㄱㄱㄱ을 적발(2013.9월)

(☼☼ 사례) 경찰은 유력 국회의원의 지역구에 있는 복지시설에 기부금을 전달한 정황 등을 포착해 대가성 여부 등에 대한 내사를 진행중(2018.6월 현재)

5) ▼▼▼▼처는 기부금 예산 통합관리부서이나 타 부서의 일부 특화사업의 경우 사안에 따라 기획통제 등을 거치는 경우가 있음

6) 경남♀♀부-3216(2017.05.29.)호

7) 비지정 단체에 기부시 법인세법상 비용으로 인정받지 못함

종합계획(안)에 대해 2017년도까지는 「나눔봉사단 운영지침」에 의한 사회공헌 위원회⁸⁾에서 추진체계, 중점 추진과제, 예산계획 등 대략적인 추진 방향에 대한 심의·의결만이 이루어져 왔고, 이조차도 실효성이 없다는 이유로 2018년 1월 동 지침이 폐지⁹⁾됨에 따라 2018년 사회공헌활동 종합계획은 내부지침 및 관련 심의 절차 없이 기부금 151억 원에 대한 기본 집행방침¹⁰⁾이 이루어졌다.

그리고, 2013년 기부금 집행 내부통제절차에 대한 감사지적¹¹⁾에 따라 설치된 기부금 자문위원회¹²⁾는 1천만원을 초과하는 사회복지시설, NGO 등에 대한 단순 후원 성격의 기부금에 대해서만 기부금 집행 내용의 적정성 등에 대한 자문 의견을 제출하여 담당부서의 의사결정을 지원하는 정도로 그 기능이 한정적이며, 이마저도 아래 [표 3]과 같이 연간 운영 실적이 전무하거나 최대 2건에 불과한 실효성 있는 내부통제제도라고 볼 수 없다.

[표 3] 기부금자문위원회 운영 현황

(단위:년)

구분	2015	2016	2017
개최 건수 및 총 금액	2건, 65백만 원	1건, 30백만원	-
부결 건수	0건	0건	-

자료 : ▼▼▼▼처 자료 재구성

따라서, 전체 기부금 집행액의 대부분을 차지하고 있는 특화사업, 브랜드사업 등 구체적인 사업계획화가 가능한 개별 사회공헌사업 건¹³⁾들에 대해서는 심의절차가

-
- 8) 사회공헌 사업의 추진 및 재원의 운영 방안, 국가지방 재해 지원계획 등 주요 사안을 심의·의결하며, 상임이사, 부문장, # # # # #원장으로 구성
- 9) 지침 폐지 시행(나눔봉사단 운영지침)[▼▼▼▼처-658(2018.01.19.)호]에 따라 부서별 사회공헌활동은 부서별 사회공헌활동 가이드라인에 따라 시행
- 10) 위임전결 규정에 따라 ♪ ♪ ♪ ♪ 본부장 결재로 기본 방침수립, 구체적인 집행방침은 처실장 결재
- 11) 예산 및 자금운용 실태 감사조치 요구[감사실-4161('13.9.3.)호]
- 12) ⓂⓂⓂⓂ장을 위원장으로 ⓂⓂⓂⓂ실ⓂⓂⓂⓂ부 총괄 차장 등을 위원으로 한 5명 이내의 내부심의기구
- 13) '18년 사회공헌 종합계획에 의한 총 예산 151.3억의 97%를 차지(매칭그랜트, 국가적 재난 등 성금, 후원금 총 6.9억 제외)

존재하지 않아 중복지원여부, 공익성, 예산계획의 타당성, 사후관리 적정성 등에 대한 체계적인 검토가 어려운 실정이다.

이와 관련하여, 아래 [표 4]와 같이 기부금을 100억 원 이상 집행하는 주요 공공기관 사례를 보면 연간 사업계획과 개별 사업 건에 대해 예산 집행의 타당성을 공정하게 심의하기 위한 근거 규정을 마련하고 심의·의결기구¹⁴⁾를 설치하고 있다.

또한, 개별 사업의 사업계획서 등을 바탕으로 사회공헌 추진방향 및 경영환경의 연계성, 공익성, 예산계획 및 사업의 타당성, 지원의 효과성 등 구체적인 사전 심의 기준을 통해 예산 집행의 투명성 및 대내외 신뢰도를 제고하고 있으며, 위반행위시 처리기준¹⁵⁾, 집행결과 보고 기한설정 등 사후 관리에 관한 사항도 관련 규정에 명시하였다.

[표 4] 주요 공공기관 심의기구 현황

공공기관명	심의기구	심의범위	심의위원 구성	근거 규정
☎☎☎☎사	사회공헌사업 심의위원회	연간 사업계획	위원장 : 본부장 위원 : 10명	사회공헌사업심의위원회 운영지침
☎☎☎☎	사회공헌위원회	5천만원 초과 개별 사업	위원 : 15인 이내(위원장포함)	사회공헌위원회규정
	사회공헌심의위원회	5천만원 이하 개별 사업	위원장 : 부사장 위원 : 내부위원 7인 등	사회공헌심의위원회
●●●●회	기부심의위원회의 5개 집행부서에서 심의	전체 개별 사업	위원장 : 부회장 위원 : 10인 이내 등	기부금 관리규정

자료 : 기관별 제공 자료 등 재구성

그러므로 기부금 예산의 방만 집행 가능성을 사전에 차단하고, 예산집행의 투명성 및 대외적인 신뢰도를 제고할 수 있도록 기부금 집행 관련 내부통제제도를 강화할 필요가 있다.

14) (☎☎☎☎) 10억 이상의 기부금 지원심사에 관한 사항 등은 이사회 안건 상정

(☐☐회) 1개 단체에 대한 연간 지원횟수를 연 1회로 제한하고 개별단체가 아닌 중앙단체에 지원함을 원칙

15) 기부금 횡령, 유용시 고발조치, 환수 및 영구 지원중단, 집행결과 보고서 미제출시 일정기간 지원중단 등

[내부번호인 의견 및 판단]

내부번호인¹⁶⁾은, 기부금 예산 중 순수 사회공헌 기부금 예산이 아닌 특화부서 (♥♥♥♥♥♥♥♥단 등) 집행예산에 대해서는 ▼▼▼▼처(♂♂♂♂단)가 통제하는 것이 바람직하지 않으며, 기부금 집행 심의기구 구성 시 외부위원을 제외함이 타당하다는 의견을 제시하였다. 다만, ‘사회공헌 활동지침’을 제정하여 연간 사회공헌 계획과 매뉴얼에 담긴 내용 등을 지침화하는 것과 기부금 집행 내부 통제를 위한 기부금자문위원회(위원장 ▼▼▼▼처장) 구성이 가능함을 표명하였다.

5. 조치할 사항

▼▼▼▼처장은

기부금 예산집행 관련 내부통제를 강화하여 예산집행의 투명성을 제고할 수 있도록 구체적인 집행 기준 및 연간 사회공헌계획과 개별 사업에 대한 심의기구 등에 관한 기부금 관리 방안을 마련하시기 바랍니다(권고).

16) ▼▼▼▼처 처장 ★★★(서면 제출)